

מבוי שהוא גבוה פרק ראשון עירובין מז.

עין משפט
נר מצוה

קב א מ"י פ"ו מהל' כללים הלכה טו טו"ע ע"ד פ"י ר"ל סעיף מה:

קב ב מ"י שם הלכה טז טו"ע ע"ד שם סעיף טו:

רבי נסים גאון

מני רבנן היא דאמ' פחות מג' אמרי לבד. אתאן לרבן שמעון בן גמליאל דאמ' פחות מד' אמרי לבד. וחלוקת רבנן ורבן שמעון בן גמליאל בזה הברייתא האמורה בתחלת הפרק, היתה קודמת משוכה או תלויה פחות מג' אין צריך קורה אחת.

רבינו חננאל

עד ובלבד שלא יהא בין גמל לגמל כמלא גמל כו'. ודחינן הכא נמי כמלא נכנס [ויוצא]. תיש נמצאות אמור שלש מידות במחיצות, כל שהוא פחות משלשה צריך שלא יהא בין זה לזה שלשה, שלא יודקו הגדי בבית ראש. כל שהוא שלשה ומשלשה ועד ארבעה, צריך שלא יהא בין זה לזה כמלאו, שלא יהא פרוץ בעומד. ואם היה פרוץ מרובה על העומד אף כנגד העומד אסור. כל שהוא [ארבעה ו] מארבעה ולמעלה עד עשרה, צריך שלא יהא בין זה לזה כמלאו, פ"י צריך שלא יהא (כמילואו) [פרוץ כעומד], קשיא לרב פפא. ודחי כמלא נכנס ויוצא שהוא יותר כמעט. ואמרין הכי נמי מסתברא דבמלאו יתר הוא כמעט, מדקתני ואם היה פרוץ מרובה על העומד, פרוץ מרובה על העומד הוא דאסור הא כעומד מותר. ואמרין רישא קשיא לרב הונא בריה דרב יהושע, סיפא קשיא לרב פפא. ושינין להו ופשוטה היא. ואמרין בשלמא לרב פפא מוקים לה לרישא כל שהו פחות משלשה צריך שלא יהא בין זה לזה שלשה, שאם היה העומד פחות משלשה והפרוץ שלשה אסור, שנמצא הפרוץ מרובה על העומד לפיכך אסור. הא זה כמו זה או אפי' הפרוץ מרובה על העומד כיון שהפרוץ אינו שלשה טפחים אלא פחות מותר. ומציעתא דקתני צריך שלא יהא בין זה לזה כמלאו מוקים לה כמלאו נכנס ויוצא שהוא יותר כמעט, הא זה כמו זה מותר, משום הכי לא מיעבריה ותני להו, דרישא

דאין זה סוגיית הש"ס דמשני צמדיק ואינו חושש על קושייתו ועוד קשה דפ"י דדברא אס' היו נמונין שמי נותנין ערב ואיכא סכך כשר טפי וצפ"ק דסוכה (ד' ט:). תנן גבי העושה סוכומו תחת האילן אס' היה הסוכו הרבה מהן או שקלן כשירה ומוקי לה בגמרא כשצטנן ופ"ה שם כשעירצין ואין ניכר חיזהו פסול ואיזהו כשר ועוד דלדוק הוא דלאמוראי

מסקי אליבא דמ"ד פרוץ כעומד אסור ללא קי"ל הכי ועוד ללא פרוץ צמנון כי מוקי נמי ציואל ונכנס גבי שירא והא אפשי' לנמסס והתם ליכא לשוני לרצא כי הכא ונראה כגירסת ר"ח דגריס והא אי אפשי' לנמסס יסמסס על האויר ונמלא שאין הכשר מרובה על האויר ועל הפסול או אפי' כמאוו ופרוץ לכולי עלמא ומשני ר' אמי צמדיק שצודאי יסמסס כל האויר ורצא אמר אפי' תימא שאינו מעדיף אס' היו נמונין שמי נותנין ערב ואלו נסמסס כל האויר אלל אין לפרש דדווקא צמנון זה אהני לרצא ולל צמדיק דגור דילמא לא יעדיף דבכל הספרים גרסי' צפ"ק דסוכה (ד' טו:). רצא אמר אפי' תימא שצמנו מעדיף:

מארבעה עד עשר גרסי' ולא גרסינן עד ארבע גרסינן: **אימא סיפא** ב"ר שאה ש"שעה ומג' ועד ד' ב"ר. סיפא רבנן היה יכול להקשות ללא אחי' כרביה דקאמר הש"ס מדלא ממיר עומד שלשה כנגדו וכרע"ג נמי לא אחי' מדקאמר ורצין שלא יהא בין זה לזה כמלאו ולרע"ג אפי' יותר ממלאו אין צדק כלום כיון דליכא ד' כללוד דמי אלל ק' דרך הש"ס שמתחיל קושיא מרישא כשיכול וכה"ג איכא פ' כירה (ד' נט:). גבי חמין שהחמו צצנת א' והלכתא

דתנא רישא פרוץ מרובה על העומד תנא סיפא עומד מרובה על הפרוץ רישא לרב הונא בריה דרב יהושע לא קשיא אידי דבעי למיתני סיפא עומד מרובה על הפרוץ תנא רישא פרוץ מרובה על הפרוץ לא עריב להו ותני להו אלא לרב הונא בריה דרב יהושע ליערבינהו וליתנגהו כל שהוא פחות משלשה ושלשה צריך שלא יהא בין זה לזה שלשה משום דלא דמי פסולא דרישא לפסולא דסיפא פסולא דרישא כדי שלא יודקו הגדי בבית אחת פסולא דסיפא שלא יהא פרוץ כעומד פחות משלשה מני רבנן היא דאמרי א' פחות משלשה אמרינן לבד שלשה לא אמרינן לבד אימא סיפא כל שהוא שלשה ומשלשה ועד ארבעה אתאן

והכי משמע צריכתא כל שהוא ג' ומג' ועד ד' צריך שלא יהא בין זה לזה מילואו נכנס ויואל דהוה ליה פרוץ מרובה על הפרוץ אסור דלא סגי' לה לגלויי אמלאו דלאו מזומנא קאמר דקמ"ל הא כעומד מותר אף כנגד הפרוץ: **פלא סיפא עומד מרובה על הפרוץ.** אע"ג דלא איתררין ליה דהא גנופה שמעת מינה דאפי' יש עומד כפרוץ שרי מדתנא ליה שלא יהא פרוץ כעומד ותריצין לה צנכנס ויואל הא צנכנס שרי וכ"ש עומד מרובה על הפרוץ אלל משום סיפא ולא משום למידק מינה הא כפרוץ אסור: רישא לרב הונא לא קשיא אידי דבעי למיתני סיפא עומד מרובה על הפרוץ. מותר ללא סגי' לה דקמ"ל הא כפרוץ אסור: פני נמי רישא פרוץ מרובה על הפרוץ אסור. אע"ג דלא איתררין דהא אפי' כעומד נמי אסור: **צנלמא לרב פפא.** דלמר [נמ:] פרוץ כעומד מותר: משום הכי לא עריב ג' צהדי פחות מג' ולמיתני כל שהוא פחות מג' ונ' צריך שלא יהא בין זה לזה ג' דלא מני למיתני צריך שלא יהא בין זה לזה ג' דכיון דעומד ג' לא איכפת לן אי פרוץ נמי ג' דהא פרוץ כעומד אסור אפי' כנגד העומד: **ליערב ג' צהדי פחות מג' וליתני צריך שלא יהא בין זה לזה ג' טפחים:** משום דלא דמי פסולא דפחות מג' לפסולא דג' דפסולא דפחות מג' לא הו מני למיתני בפרוץ מרובה על העומד דכל כמה דלא הו פרוץ ג' אע"ג דעומד טפח ופרוץ טפחים כשר ומני מטא פרוץ לשלשה אשמעי' צהדיה מקרי פרוץ משום יודקו גדי: פסולא דסיפא. היכא דעומד ג' לא מפסיל משום דיקור גדי דאי הוה עומד מרובה לא הוה חשיגין לגדי אלל משום מאי מיפסיל בפרוץ ג' משום דהו פרוץ כעומד ותנא לאמוראי מדות דמחילה קאמי ומני מני לחודשי טעמיה ולמתלייה בפקולא אחרינה תנייה: פחות מג' מני רבנן היא. מדקא מפליג בין פחות מג' לג' ש"מ רבנן היא דמפלגי נמי בין פחות מג' לג': אימא סיפא כל שהוא ג' ומג' ועד ד'. מדקא מפליג בין פחות מג' לג' דקאמר פחות מג' אס' פרוץ יתר עליו אף כנגד העומד אסור וד' גופיה קתני סיפא דממיר כנגדו ואף על גב דפרוץ יתר עליו ש"מ רבן שמעון בן גמליאל היא:

אתאן אפילו פרוץ מרובה על העומד שרי, ומציעתא אי הו פרוץ מרובה אסור. אלא לרב הונא בריה דרב יהושע דלא שני שלשה ולא שני פחות משלשה פרוץ כעומד אסור, ליערבינהו וליתנגהו כל שהו פחות משלשה ושלשה צריך שלא יהא בין זה לזה (כמילואו) [ושלשה]. ודחינן רישא דקתני פחות מג' תורת לבדין, סיפא דקתני כל שהוא ארבעה ומארבעה ועד ארבעה) אמות ועד עשר תורת מחיצה משום הכי לא מני ליה.

עציון. כר שתחת אוכף הגמל כדמתרגמינן (בראשית לא) זכר הגמל צעיוטא דגמלא: שליפין. משואות: קולחות. קלחי ירקות: נמלאס **אמה אומר כו'.** רישא צמס' כללים (פ"ד משנה ד) תנינן לה: כל שהוא פחות מג'. כל גדר העשו צקנים עומדין פחות מרובא ג'.

צריך שלא יהא בין זה לזה ג' כדי שלא יודקו הגדי צמס ראש. כלומר להדיא בלא עכוב דדקירת גדי מבטל לה מתורת לבד ואס' אין בין זה לזה ג' אפי' פרוץ מרובה על העומד כגון קנים של צ' אלצעות וריוח צ' טפחים בין זה לזה כשר דכל ריוח פחות מג' אמרי לבד וכולו היה עומד: **ומג' ועד ד' ולא ד' צכלל:** צריך שלא יהא בין זה לזה כמלאו. וכל כמה דלא הו כמלאו אע"ג דהו ריוח שלשה כיון דעומד רבה עליו ליכא למימר אחי' אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא ומבטל ליה והו להו פתחים: ואס' היה פרוץ כו'. לקמן מתרין לה אס' היה פרוץ כעומד הוה ליה למיתני: אף כנגד העומד אסור. לזרוע דלא אלים עומד צפחות מד' למישרי כנגדו היכא דפרוץ רבה עליו: **ועד עשר.** ועשר צכלל אלל יותר מ' כגון עומד כ"ב או ט"ו לא מני למיתני שיעור פירכתו במלאו דאפי' צניר ממלאו דאיכא פירצה יותר מעשרה א' מיתקסר כולו כדמני סיפא: **כנגד העומד מותר.** הואיל והיקף חשוב הוה וס"ה אס' היה פרוץ מרובה ולקמן מתרין לה. הרי כלן שלש מדות צמדה רלשויה דקנים פחותים מג' לא קפדינן אמלאו כיון דמלאו לא הו פירצה שלשה ואפי' צומד ממלאו לא קפדינן עד דאיכא פירצה שלשה וצמדה שניה קפדינן אמלאו דהא איכא שיעור פירצה למיהוי קרוי אויר אחי' המרובה ומבטל לעומד דאפי' כנגדו אינו ממיר וצמדה שלישיית דאיכא עומד חשוב אויר לא מבטל לה לגמרי וממיר מיהא כנגדה: ואס' היה עומד מרובה כו'. אכולה קאי אפי' אעומד מג' ועד ד' דהא קמני צה נמי צריך שלא יהא בין זה לזה כמלאו הא צניר ממלאו שרי: **נפרצה ציור מ' אסור.** ואפי' כולו עומד: הו שם קנים דוקרנין. משופין כדקר נעוצין צארץ ועשה להן פאה קלועה מלמעלה מזה לזה: אפי' ציור

מעשר אמות מותר. דלזרית הפחת מהניא צכללים אף ליותר מעשר: מאי מלאו נכנס ויואל. והכי משמע צריכתא כל שהוא ג' ומג' ועד ד' צריך שלא יהא בין זה לזה מילואו נכנס ויואל דהוה ליה פרוץ מרובה על הפרוץ אסור דלא סגי' לה לגלויי אמלאו דלאו מזומנא קאמר דקמ"ל הא כעומד מותר אף כנגד הפרוץ: **פלא סיפא עומד מרובה על הפרוץ.** אע"ג דלא איתררין ליה דהא גנופה שמעת מינה דאפי' יש עומד כפרוץ שרי מדתנא ליה שלא יהא פרוץ כעומד ותריצין לה צנכנס ויואל הא צנכנס שרי וכ"ש עומד מרובה על הפרוץ אלל משום סיפא ולא משום למידק מינה הא כפרוץ אסור: רישא לרב הונא לא קשיא אידי דבעי למיתני סיפא עומד מרובה על הפרוץ. מותר ללא סגי' לה דקמ"ל הא כפרוץ אסור: פני נמי רישא פרוץ מרובה על הפרוץ אסור. אע"ג דלא איתררין דהא אפי' כעומד נמי אסור: **צנלמא לרב פפא.** דלמר [נמ:] פרוץ כעומד מותר: משום הכי לא עריב ג' צהדי פחות מג' ולמיתני כל שהוא פחות מג' ונ' צריך שלא יהא בין זה לזה ג' דלא מני למיתני צריך שלא יהא בין זה לזה ג' דכיון דעומד ג' לא איכפת לן אי פרוץ נמי ג' דהא פרוץ כעומד אסור אפי' כנגד העומד: **ליערב ג' צהדי פחות מג' וליתני צריך שלא יהא בין זה לזה ג' טפחים:** משום דלא דמי פסולא דפחות מג' לפסולא דג' דפסולא דפחות מג' לא הו מני למיתני בפרוץ מרובה על העומד דכל כמה דלא הו פרוץ ג' אע"ג דעומד טפח ופרוץ טפחים כשר ומני מטא פרוץ לשלשה אשמעי' צהדיה מקרי פרוץ משום יודקו גדי: פסולא דסיפא. היכא דעומד ג' לא מפסיל משום דיקור גדי דאי הוה עומד מרובה לא הוה חשיגין לגדי אלל משום מאי מיפסיל בפרוץ ג' משום דהו פרוץ כעומד ותנא לאמוראי מדות דמחילה קאמי ומני מני לחודשי טעמיה ולמתלייה בפקולא אחרינה תנייה: פחות מג' מני רבנן היא. מדקא מפליג בין פחות מג' לג' ש"מ רבנן היא דמפלגי נמי בין פחות מג' לג': אימא סיפא כל שהוא ג' ומג' ועד ד'. מדקא מפליג בין פחות מג' לג' דקאמר פחות מג' אס' פרוץ יתר עליו אף כנגד העומד אסור וד' גופיה קתני סיפא דממיר כנגדו ואף על גב דפרוץ יתר עליו ש"מ רבן שמעון בן גמליאל היא:

אפילו פרוץ מרובה על העומד שרי, ומציעתא אי הו פרוץ מרובה אסור. אלא לרב הונא בריה דרב יהושע דלא שני שלשה ולא שני פחות משלשה פרוץ כעומד אסור, ליערבינהו וליתנגהו כל שהו פחות משלשה ושלשה צריך שלא יהא בין זה לזה (כמילואו) [ושלשה]. ודחינן רישא דקתני פחות מג' תורת לבדין, סיפא דקתני כל שהוא ארבעה ומארבעה ועד ארבעה) אמות ועד עשר תורת מחיצה משום הכי לא מני ליה.